

1500118-80.2021.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2053579/2021 - DEL.POL.PANORAMA, 11265778 -

DEL.POL.PANORAMA, 163/21/406 - DEL.POL.PANORAMA, 175/21/406 - DEL.POL.PANORAMA,

2053579 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

RAFAEL DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500118-80.2021.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-80.2021.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2053579/2021 - DEL.POL.PANORAMA, 11265778 -

DEL.POL.PANORAMA, 163/21/406 - DEL.POL.PANORAMA, 175/21/406 - DEL.POL.PANORAMA,

2053579 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

RAFAEL DA SILVA BRIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

GIOVANA NASCIMENTO está sendo processada como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls. 122/124):

Relatam os inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém, compreendida entre 12 a 17 de fevereiro de 2021, na Avenida Pege Raposo Lopes, nº 1230, bairro Ginásio, nesta cidade e Comarca de Panorama, GIOVANA NASCIMENTO,

qualificada a fls. 63-65, subtraiu, para proveito comum, mediante concurso de agentes e destruição e rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial de fls. 35-48), 01 (uma) lavadora de roupas, da marca Electrolux, cor branca, periciada às fls. 19-26 e de 02 (duas) cadeiras de varanda, objetos avaliados em R\$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), conforme auto de avaliação de fls. 49, pertencentes ao CAPS de Panorama, representado pela funcionária Delaine da Silva Luna.

Segundo restou apurado, devido ao feriado de Carnaval, o CAPS de Panorama permaneceu fechado no período de 12 a 17 de fevereiro de 2021.

Entretanto, no dia 17 de fevereiro de 2021, às 13:00, a funcionária Camila notou a subtração da lavadora de roupas e de duas cadeiras de varanda, razão pela qual lavrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Panorama (fls. 04-06).

Durante as investigações, os policiais estiveram no local dos fatos e foi constatado que o acesso dos autores se deu por um portão nos fundos do terreno do imóvel, cujo cadeado foi rompido (cf. laudo pericial de fls. 42).

Durante as investigações, os policiais localizaram parte da res furtiva, qual seja a máquina de lavar roupa, na posse de Nataliene Cristina Silveira.

Ela relatou que adquiriu o eletrodoméstico da DENUNCIADA pelo valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), aduzindo que acreditou não ser produto de ilícito, porque o objeto estava sendo utilizado pela acusada como se fosse de sua propriedade.

Ainda, os policiais identificaram que a acusada e seu companheiro utilizaram o veículo Peugeot, cor prata, placas EAK-9074, para a prática do delito, conforme relatório policial de fls. 27-34.

Oferecido acordo de não persecução penal à ré, foi rejeitado (termo de audiência fls. 115/118).

A denúncia foi recebida em 01/07/2022 (fls. 126/127).

A ré foi citada e ofereceu resposta prévia à acusação (fls. 163/166).

O pedido de absolvição sumária foi rejeitado (fl. 178).

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos de três testemunhas e homologada a dispensa da oitiva de uma testemunha. Ao final, foi interrogada a ré.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição da acusada por ausência de provas para condenação com fundamento na prova oral que não comprovou a autoria do crime pela ré ou sua participação.

A Defesa requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi concedido (termo de audiência fls. 191/192).

Memoriais da defesa às fls. 187/190, pugnando pela absolvição da ré com fundamento na insuficiência probatória de materialidade e autoria; sustenta que a prova oral não foi suficiente a corroborar os elementos indicativos de participação da ré no delito; que deve ser aplicado ao caso o princípio do in dubio pro reo.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, é o caso de absolvição, pois as provas são insuficientes para ensejar um decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06 e fls. 07/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/13), laudo pericial (fls. 19/26 e fls. 35/48), auto de avaliação (fl. 49), declaração emitida pela autoridade da secretaria de saúde municipal (fl. 62), e pela prova oral colhida em juízo.

O laudo pericial de fls. 19/26 destacou que a res furtiva possuía etiqueta patrimonial do município de Panorama - SP: 06266.

O laudo pericial de fls. 35/48 concluiu que:

A provável entrada e saída do interior do imóvel se deu com o arrombamento do portão gradil metálico localizado nos fundos do imóvel. O portão era trancado com corrente metálica e cadeado. Utilizando de objeto rígido (não encontrado no local) o(s) invasor (es) golpearam o cadeado até sua abertura. No interior do imóvel, o(s) invasores dirigiu (ram)-se para a área de serviços. A lavadora de roupas estava posicionada ao lado do tanque triplo de lavar roupas. As cadeiras estavam

localizadas atrás do balcão, defronte à churrasqueira.

Quando da saída do imóvel com os objetos furtados, o(s) invasor (es) derrubou (ram) um vaso com terra nas proximidades da área de trabalho. Havia marcas de revolvimento na terra, indicando que a lavadora de roupas fora arrastada até a Avenida Prestes Maia. A cerca que limita o terreno da área lindeira a avenida estava danificada, ou seja, os palanques de madeira estavam caídos e os arames próximos ao chão, de forma que era possível transpor a cerca com facilidade. A vegetação da área lindeira à referida avenida apresentava sinais de amarfanhamento; e em meio à vegetação foram encontrados fragmentos de vidro da tampa da lavadora de roupas, quebrado durante o transporte pelo(s) invasor(es).

A autoria, no entanto, resta duvidosa diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Veja-se:

A testemunha Nataliene (compradora do objeto) narrou que: não adquiriu a máquina de lavar de Giovana; que o objeto foi vendido por Rafael, o qual compareceu na residência de sua genitora dizendo que Giovana teria duas máquinas de lavar e tinha interesse em vender uma delas; que Rafael e Giovana são amigos; que, como havia se casado recentemente, se interessou pela máquina de lavar e a adquiriu por cerca de 150 a 200 reais; que, certa ocasião, antes da aquisição, esteve na residência de Giovana e viu uma máquina de lavar, mas não sabe informar se é a mesma que adquiriu por intermédio de Rafael; que, durante a aquisição, Rafael pediu um adiantamento em dinheiro para abastecer seu veículo para buscar o objeto; que a máquina foi deixada na residência de sua genitora logo em seguida; que notou que o vidro da máquina estava quebrado, mas acabou ficando com o objeto; que Rafael ofereceu o objeto durante a noite, e a polícia militar esteve em sua residência durante a manhã seguinte; que Rafael levou a máquina até a residência de sua genitora com o auxílio de uma carriola; que não havia instalado a máquina porque trabalhava juntamente com o marido na cerâmica durante a noite, e por conta disso, sua genitora quem estava encarregada de lavar suas roupas; que não notou a presença de uma etiqueta identificadora de patrimônio público na máquina de lavar; que, na data da aquisição, Rafael foi até a sua residência acompanhado de Giovana, mas pela ausência da testemunha, posteriormente Rafael foi sozinho até a residência de sua genitora oferecer a máquina de lavar; que pagou a Rafael pela aquisição do objeto; que Rafael disse que o objeto não era produto de furto, no entanto, após a ação policial e apreensão, Rafael foi até a testemunha e confessou que a máquina de lavar era produto de furto, e que o vidro teria sido quebrado na ocasião da subtração.

O policial militar Newton narrou que: participou da recuperação de um dos objetos subtraídos do Caps (Centro de Atenção Psicossocial); que obteve informação de que uma lavadora subtraída do órgão público estava na residência de Nataliene; que Nataliene informou durante a diligência ter adquirido a máquina de lavar de Rafael, e que o objeto estaria na residência de Giovana; que, durante a aquisição, estavam presentes Rafael, Giovana e “japonês”; que, apreendida a lavadora, foi reconhecida pela representante do órgão público; que a lavadora não estava instalada na casa de Giovana e, no momento da apreensão, estava na área externa da residência de Nataliene;

O investigador de polícia Alexandre narrou que: recebeu ordem de serviço para investigação de furto de objetos ocorrido no Caps, órgão municipal; que foram subtraídas cadeiras e uma máquina de lavar, sendo que as cadeiras não foram recuperadas; que, diligenciando na residência de Nataliene, foi dito por ela que adquiriu a lavadora de Rafael Briz, e que Rafael teria buscado a lavadora na residência de Rodrigo e Giovana; que obteve informação de que havia um veículo Peugeot que foi visualizado nas proximidades do caps e que estava modificado para transportar objetos de maior volume, sugerindo que o veículo tivesse sido utilizado no transporte da máquina furtada; que o veículo mencionado era utilizado por Giovana; que, no entanto, a relação do furto com o veículo e suas características não ficou evidente, mas o fato de ter sido visualizado nas proximidades do caps na ocasião dos fatos e de ter seus bancos traseiros rebatidos sugere o seu uso no delito; que a máquina foi encontrada na residência de Nataliene.

A ré Giovana, interrogada, negou os fatos. Narrou que: Rafael residia em um imóvel

aos fundos de sua residência, e certa vez pediu para levá-lo à casa de Nataliene; que deu carona para Rafael até a residência de Nataliene, mas não tinha conhecimento da lavadora e sua origem; que, de fato, possuía duas lavadoras, mas que nenhuma delas seria do poder público; que gravou uma ligação efetuada por Rafael, onde ele narra que de fato teria subtraído a lavadora do caps e a transportado em uma carriola, e que reconhecia que a ré não tinha relação com os fatos; nega que tenha emprestado seu veículo para Rafael transportar a máquina de lavar.

In casu, após análise minuciosa dos autos, dos indícios e das circunstâncias que envolveram os fatos, constata-se que a autoria não restou devidamente comprovada, formando um conjunto probatório frágil, insuficiente a um édito condenatório. Da prova oral não é possível extrair com certeza ter sido a ré a autora ou co-autora da subtração da máquina de lavar, porquanto, a testemunha Nataliene, sob o crivo do contraditório, informou ter adquirido o objeto de Rafael Briz, pagando a ele pela aquisição. Tal fato se corrobora pela versão das demais testemunhas que, na qualidade de agentes públicos, reafirmaram a narrativa de Nataliene no sentido de que o vendedor da res furtiva era Rafael, demonstrando inexistência de clareza quanto à autoria imputada à ré.

Soma-se a isso o fato de que a imputação dos fatos à ré se deu pelo suposto uso do veículo Peugeot, placas EAK-9074. No entanto, o relatório policial de fls. 27/34 destaca que o veículo é de propriedade de terceiro (Márcio Augusto de Oliveira Marrega) e apenas sugere que, pelas características, tenha sido utilizado na prática delitiva.

O investigador de polícia Alexandre, afirmou em juízo que, quanto ao veículo relacionado no inquérito policial, havia uma sugestão de que tenha sido utilizado, já que possuía os bancos traseiros modificados, e que recebeu a informação de que era utilizado por Giovana, ainda que não proprietária legítima.

Destarte, os elementos que relacionam a ré ao furto são insuficientes a conclusão de que tenha efetivamente participado do delito. Ainda que presente a materialidade, os elementos alegados na exordial acusatória não se converteram em prova da autoria, razão pela qual somente há indícios de que a acusada tenha praticado o delito, mas esses não são suficientes para ensejar a sua condenação. Há, portanto, ausência de provas à formulação de juízo de certeza, além de qualquer dúvida razoável quanto ao crime de furto qualificado pela escalada e em concurso de agentes, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo.

É cediço que a condenação não se pode fundar somente em frágeis indícios iniciais de autoria, sendo imprescindível a colheita de provas que os corroborem, sob o contraditório.

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidedignidade exigidas em um decreto condenatório. Ademais, como cediço, meras conclusões e conjecturas não servem para dar alento a uma condenação, tão-somente a prova certa e vigorosa.

Conforme preconiza o standard da “prova além da dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt), o decreto condenatório criminal deve se basear em uma possibilidade bastante elevada da ocorrência do fato imputado – seja quanto à materialidade, seja quanto à autoria.

Assim, sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo, o juízo deve proferir uma decisão que favoreça aquele que, a princípio, presumir-se-ia inocente.

Trata-se de uma disciplina de acerto penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido é a previsão do artigo 156 do CPP, o qual prevê que incumbe à acusação produzir prova robusta e apta a demonstrar, com certeza, a materialidade e

a autoria da empreitada criminosa.

Portanto, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse da sociedade na apuração da infração penal, diversa é a fase do julgamento, em que deve preponderar a certeza, mostrando-se insuficientes os meros indícios.

Não há nos autos prova segura de que tenha sido a ré a autora ou co-autora da subtração.

Assim, pelo fato de nenhum elemento probatório coeso indicar que a ré, de fato, tenha praticado o delito de furto qualificado pela escalada e em concurso de agentes, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, não exsurge a certeza necessária à condenação, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a sua absolvição.

Nesse sentido é a jurisprudência do tribunal de justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal - Furto qualificado tentado (abuso de confiança) - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Admissibilidade - Provas restritas às superficiais palavras do representante da empresa-vítima e da veemente e reiterada negativa oferta pela ré - Elementos de prova que não traduzem a certeza exigida para a manutenção do decreto condenatório - Conflito de versões que se resolve em favor da ré - In dubio pro reo - Absolvição decretada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506054-54.2020.8.26.0050; Relator

(a): J.E.S.Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - Frágil conjunto probatório. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio 'in dubio pro reo'.

Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1515611-50.2019.8.26.0228; Relator

(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do réu - Recurso provido para absolver. (TJSP; Apelação Criminal 1500122-50.2022.8.26.0136; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerqueira César - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022) (grifei)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal, para ABSOLVER a ré GIOVANA NASCIMENTO, do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, por insuficiência de provas para condenação, com espeque no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a vítima (representante do órgão público municipal), observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.

Providencie a serventia a expedição de ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl.159), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio

DPESP/OABSP;

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.